

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 명예퇴직제도 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○실, ■■■■실

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 정년까지 근무를 전제로 하는 직원이 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에 금전적 보상을 부여함으로써 명예로운 퇴직을 유도하고 조직의 침체와 행정능률 저하를 방지하기 위한 인사정책 상 목적으로 명예퇴직 제도를 운영하고 있습니다.

나. 명예퇴직제도 개선에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제44조의2(명예퇴직) 제1항에 따르면 20년 이상 근속하고 정년 퇴직일이 1년 이상 남은 사람이 자진하여 퇴직하는 경우에 예산 범위 내에서 명예 퇴직수당을 지급할 수 있도록 되어 있습니다.

본사 <<<<부에서는 명예퇴직 제도에 대한 절차 및 기준 등을 정립하고자 「명예퇴직제도 운영 방침(♀♀♀♀-●●●●호, '14.12.04.)」을 시달하였으며, 그 세부내용은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 공단 명예퇴직제도 운영 기준

--

또한 위 방침에 따르면 명예퇴직자를 선정하는 경우 '명예퇴직 선정 채점표'를 통하여 심의하도록 하였으며, 세부 채점기준은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] 공단 명예퇴직 선정자 채점표

따라서 본사 및 소속기구에서는 명예퇴직을 실시할 경우 명예퇴직제도 운영 기준에 따라 예산 반영, 신청 및 실시시기 등을 준수하여야 하며, 총괄부서인 <<<<부에서는 제도 운영현황을 지속적으로 파악하여 개선 필요사항을 적시에 반영 함으로써 제도가 합리적으로 운영될 수 있도록 노력하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 공단 명예퇴직 제도 운영 현황을 확인한 결과, ① 예산의 경우 명예퇴직 대상인원의 2% 범위 내에서 예상인원을 추정한 것이 아니라 「2023년 임금 및 단체협약서」 및 「2025년 예산편성지침」에 따라 매년 사전 수요조사 결과를 반영하여 편성하고 있었고, ② 매 반기 직전 월까지 명예퇴직을 신청받고 대상자 심사 결정 후 매월 명예퇴직을 실시해야 함이 원칙임에도 [표 3]과 같이 수시로 신청받아 기관이 정한 임의의 시기에 인사위원회를 개최하여 심의를 실시하는 사례가 다수 있었으며, ③ 이로 인해 채점을 통한 고득점자 순 대상자 선정보다는 실질적으로 '해당 기관의 명예퇴직수당 예산이 소진되기 전까지 명예퇴직을 신청한 자'에 대해 명예퇴직이 이루어지고 있는 사실을 확인하였습니다.

[표 3] '23~'24년 공단 명예퇴직제도 신청 및 실시현황

Overall Project Summary											
Project Overview			Key Milestones			Resource Allocation			Risk Assessment		
Project Name	Project ID	Project Manager	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Team A	Team B	Team C	Low	Medium	High
Project Description	Project Goals	Project Objectives	Milestone 1	Milestone 2	Milestone 3	Resource 1	Resource 2	Resource 3	Risk 1	Risk 2	Risk 3
Project Status	Project Budget	Project Timeline	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Task 7	Task 8	Task 9
Project Scope	Project Deliverables	Project Stakeholders	Task 10	Task 11	Task 12	Task 13	Task 14	Task 15	Task 16	Task 17	Task 18
Project Risks	Project Opportunities	Project Challenges	Task 19	Task 20	Task 21	Task 22	Task 23	Task 24	Task 25	Task 26	Task 27
Project Lessons Learned	Project Best Practices	Project Recommendations	Task 28	Task 29	Task 30	Task 31	Task 32	Task 33	Task 34	Task 35	Task 36
Project Conclusion	Project Final Report	Project Next Steps	Task 37	Task 38	Task 39	Task 40	Task 41	Task 42	Task 43	Task 44	Task 45

따라서 명예퇴직 예산 편성에 대한 변경된 운영기준을 반영하고, 정기 명예퇴직 및 수시 명예퇴직 신청기준, 각 명예퇴직별 신청 및 실시시기 등의 전반적인 절차를 합리적인 방향으로 재검토하여 제도 운영이 일관적으로 이루어질 수 있도록 기존의 「명예퇴직제도 운영 방침」을 개선할 필요성이 확인됩니다.

또한 명예퇴직 심의는 [표 2]의 채점표 중 인사위원회 심의 전에 ##점(계량)이 평가되고 나머지 ##점(비계량)은 인사위원회에서 ‘공단 발전 공헌도’를 평가하는 방식으로 이루어지나, 최근 2년간 평균점수 ##점 미만으로 심의에서 미통과된 사례가 없음을 감안하면(신청자 중 #명 명예퇴직 부적격으로 판단되어 채점 미진행), 인사위원회에서 특별한 사정이 없는 한 기준점수(##점)에 부합하도록 점수를 부여하는 경향이 있어 인사위원회에서 실질적인 심의가 가능하도록 명예퇴직자 선정 채점 방식을 타당하고 합리적으로 개선할 필요가 있는 것으로 확인됩니다.

한편, 명예퇴직 제도의 본래 취지는 근로자수 감축에 의한 감량경영이나 인사적체를 해소한다는 차원에서 정년에 도달하지 아니한 근로자들에게 금전적인 보상을 주고 미리 퇴직하도록 유도하는 데에 있으며¹⁾, 이로 인해 사기업 등에서는 인건비 감축을 위한 구조조정 차원에서 이루어지는 것이 통상적이나, 우리 공단에서 운영하는 명예퇴직 제도의 경우에는 공무원과 유사하게 20년 이상 장기근속자에 대한 공로보상적 성격이 강하다고 할 것입니다.

따라서 현재 운영중인 명예퇴직이 구조조정 등과 연계되지 않고 본사 및 소속 기구에서 연간 2~30명의 소규모로 실시되고 있어 인건비 감축 효과가 크지 않다는 점과, 자발적으로 퇴직을 희망함에도 명예퇴직자에게 퇴직금 외에 별도로 경제적 혜택(명예퇴직수당)을 부여하고 있는 측면을 고려한다면, 근속기간에 더하여 조직에 대한 공헌도가 보다 높은 직원에게 명예로운 퇴직 기회가 부여될 수 있도록 명예퇴직 운영기준 및 절차를 강화하여 운영할 필요가 있습니다.

또한 최근 ☆☆★★병원의 급식 위탁 전환 과정에서 임단협 제59조(고용안정위원회) 제3항 및 노사 고용안정위원회 합의서에 따라 ○○○○직 직원에 대한 희망퇴직을 진행하고 희망퇴직 신청자(##명)에게 퇴직위로금(기본급 #개월분)을 지급한 사례가 있는 바, 이처럼 근로자와의 합의를 통해 근로계약을 종료시킨다는 측면에서 유사성이 있음에도 위로금 등의 혜택에 있어서 명예퇴직과 별도의 기준으로 운영되는 제도가 있으므로 명예퇴직 제도를 보다 신중히 운영할 필요가 있다고 판단됩니다.

1) 대법원 2000.7.7.선고 98다42172 판결

1) 관계법령 및 판단기준

[표 4] '23~'25년 명예퇴직금 예산 편성 및 집행현황

[illegible]

[표 5] '23~'24년 기관 간 명예퇴직금 예산 전용 현황

기획재정부 「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 ‘각 기관은 매 회계연도마다 자체적으로 예산지침을 수립하여 운용함으로써 예산 집행을 체계적이고 투명하게 관리하도록 노력하여야 한다’고 하였으며, 이에 따라 공단은 매년 자체 예산편성지침을 수립하여 예산항목별 작성기준에 따라 예산을 편성하고 있습니다.

따라서 공단은 예산 집행이 체계적으로 이루어질 수 있도록 각 예산항목별 이전년도 집행실적 및 당해연도 소요 등의 합리적 기준을 고려하여 예산을 편성하여야 하며, 불필요한 예산 전용 발생을 최소화 하는 등 예산 집행의 효율성 제고를 위해 노력하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 '23 ~ '25년 공단의 명예퇴직수당 예산 편성 및 집행 실태를 확인한 결과, 명예퇴직수당 예산 편성을 매년 본사 및 소속기구의 수요조사 결과에 기반하고 있어 [표 4]와 같이 매년 예산 규모가 일관성 없이 큰 폭의 증가 또는 감소('23년 ##억 → '24년 ##억 → '25년 ##억)를 보이고 있으며, '24년의 경우 전년보다 약 ##억 증액 편성하였음에도 집행액은 감소하여 예산 집행률이 전년보다 큰 폭으로 하락('23년 ##% → '24년 ##%)한 것으로 확인되었습니다.

또한 명예퇴직수당 예산이 주로 병원에 집중 편성되어 있어 예산이 미편성된 본사 또는 병원 외 소속기구에서 명예퇴직 희망자 발생 시 [표 5]와 같이 기관 간 예산 전용이 이루어지고 있으며, 병원에서 명예퇴직 희망자 추가 발생으로 예산이 부족한 경우 원칙적으로 명예퇴직을 허용하지 않고 있으나 일부 사례의 경우 기관 간 예산 전용을 통해 예산을 추가 확보하여 명예퇴직을 실시하는 등 소속기구별 명예퇴직수당 예산 운영에도 일관성이 부족한 사실을 확인하였습니다.

따라서 예산 집행의 예측가능성 제고 및 예·결산 차이 감소를 위해 예산 총괄 부서에서는 이전년도 집행실적 등 합리적 기준을 고려하여 매년 명예퇴직수당 예산 규모를 편성하여야 하며, 기관별 명예퇴직 대상인원 등 객관적인 기준을 고려하여 본사 및 소속기구별 명예퇴직수당 예산을 배분하여 운영할 필요가 있습니다.

한편, 판례²⁾에 따르면 명예퇴직수당은 직원의 조기퇴직을 유도하기 위한 특별 장려금으로 수급권의 구체적인 지급요건, 방법, 액수 등을 형성함에 있어서 사용자에게 폭넓은 재량이 허용된다고 보고 있습니다.

따라서 공단의 정책 및 경영상 필요에 따라 명예퇴직 제도를 탄력적으로 운영하는 것이 가능한 바, 현재 운영수지 적자 누적으로 차입경영 중인 공단의 경영상황을 감안하여 명예퇴직수당 예산 규모의 한시적 축소 또는 감소를 통한 예산 절감을 모색할 필요성이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

□□□□부에서는 감사결과에 대하여 명예퇴직수당 예산은 2023년 단체협약 부속 합의서에 의거 소속기구별 수요에 따라 한정적으로 편정된 예산이므로 소속기구별 배분에 따라 편성할 성격의 예산 항목이 아닌 점을 고려해야 한다는 의견을 제시하였으나, 실제 예산 편성액 대비 낮은 집행률(##%)과 소속기구간 예산 전용이 빈번하게 발생하고 있는 점을 고려한다면, 전년도 사전 수요조사 결과에 의존하는 방식은 결코 예산 집행의 예측가능성을 높일 수 있는 합리적인 예산 편성기준이라고 보기 어렵습니다.

또한 2024년 2월 예상치 못한 전공의 사태 발생으로 공단 경영 위기가 발생함에 따른 「★★공단 혁신계획(‘24~’28) 수립(□□□□부-####, ‘24.7.4)」을 통해 경상경비 절감의 일환으로 명예퇴직금 절감계획을 전사에 공유하여 예산을 절감한 사례를 고려해야 한다는 의견을 제시하였으나, ‘경상경비 절감’이라는 과제 추진의 실효성을 높이기 위해서는 예산 총괄부서 차원에서 보다 적극적인 예산 절감 운영 방안을 수립하여 이행할 필요가 있다고 판단됩니다.

2) 2010.11.25. 선고2010헌바93 전원재판부

5. 조치할 사항

○ ▲▲이사는

- (나)관련, 조직에 공헌도가 높은 직원에게 명예로운 퇴직기회가 부여될 수 있도록 명예퇴직 신청기준, 실시시기 및 채점방식 등 명예퇴직 절차 전반을 합리적인 방향으로 재검토 하시어 「명예퇴직제도 운영방침」을 개선하시기 바랍니다.(개선)

○ ◆◆이사는

- (다)관련, 예산 집행의 예측가능성이 제고될 수 있도록 합리적인 기준에 따라 연간 명예퇴직수당 예산을 편성하시고, 기관별 명예퇴직 대상인원 등 객관적인 기준을 고려하여 본사 및 소속기구별 명예퇴직수당 예산을 배분하여 운영하시기 바랍니다.(통보)